“8·7”丹灶港洪物体打击事故调查报告

8月7日下午14时30分许，位于佛山市南海区丹灶镇西联高沙中开发区徐锋舟一号厂房之二的佛山市南海港洪食品有限公司工地内发生一起事故。施工方叉车司机在2楼楼面清理杂物时将围墙撞倒，围墙砖块压中正在围墙下方钢结构棚顶上施工的黎银居（47岁，男性，广东广宁人），致其从棚顶跌落至地面，经送丹灶镇人民医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“8·7”丹灶港洪物体打击事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建局、市场局、丹灶镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“8·7”丹灶港洪物体打击事故。

（二）事故发生时间：2021年8月7日14时30分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区丹灶镇西联高沙中开发区徐锋舟一号厂房之二。

（四）事故单位（个人）：叶宏伟、徐锋舟、黄祖贵、贾先华、佛山市南海港洪食品有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约128万元。

调查组认定，“8·7”丹灶港洪物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.叶宏伟，男，汉族，1989年10月11日出生；住址：广东省和平县上陵镇桃源村委会中心村29号。

经查，叶宏伟系事故现场的叉车驾驶员，由贾先华聘请到场清理厂房楼面垃圾。

2.徐锋舟，男，汉族，1979年8月23日出生；住址：广东省佛山市南海区丹灶镇西联东村二巷2号。

3.黄祖贵，男，汉族，1965年9月1日出生；住址：广东省高州市南塘镇招福坡那开村27号。

4.贾先华，男，汉族，1968年5月4日出生；住址：湖北省枣阳市南城办事处严湾村四组。

经查，徐锋舟将自有厂房加建工程发包给黄祖贵，黄祖贵将厂房楼面清理作业发包给贾先华。

5.佛山市南海港洪食品有限公司，统一社会信用代码：91440605MA4WWPR83Q;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:佛山市南海区丹灶镇西联高沙中开发区徐锋舟一号厂房一

层之二（住所申报）；法定代表人：朱勇；注册资本：人民币200万元；成立日期：2017年07月26日；营业期限：长期；经营范围：肉制品及副产品加工，其他未列明农副食品加工；速冻食品制造，其他未列明食品制造；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；肉、禽、蛋、奶及水产品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经查，佛山市南海港洪食品有限公司法定代表人朱勇因加建一钢结构平台，雇佣黎银居及另一名工人焊制钢结构平台。

（二）死者的基本情况

死者黎银居，男，汉族，1974年11月30日出生；住址：广东省广宁县南街镇赛洞村委会京溪村七巷24号。

经查，死者黎银居是佛山市南海港洪食品有限公司雇佣焊制不锈钢平台的工人，具有焊接与热切割作业操作资格，未取得高处作业操作资格。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021年8月7日14时30分许，佛山市南海港洪食品有限公司雇请的烧焊工人黎银居在港洪公司大门处约5米多高的未封盖板的钢结构平台上作业。叉车司机叶宏伟驾驶经改装的叉车（拆除货叉后，在叉臂上加装铲斗）在钢结构平台上方的厂房楼面进行清理作业，在铲取靠近钢结构平台的无构造柱约束的女儿墙附近垃圾时，将女儿墙撞到，墙体倒塌后砸向正在钢结构平台檩条上作业的黎银居。因黎银居未佩戴安全帽与安全绳，被上方

倒塌的砖块砸中后从钢结构平台檩条间隔中坠落至地面受伤，经送丹灶镇人民医院抢救无效死亡。

经查，厂房业主徐锋舟准备在原厂房上加建，将加建工程发包给黄祖贵，黄祖贵将楼面的拆除和清理作业发包给贾先华，8月7日当天，贾先华安排叶宏伟驾驶叉车清理厂房楼面的垃圾。徐锋舟等人在施工作业时未与港洪公司签订安全管理协议，作业前未相互进行沟通，现场亦未安排安全管理人员进行管理。

经确诊，黎银居因高处坠落与重物砸倒导致胸腹部内脏损伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.叶宏伟安全意识淡薄，作业前未对场地现场情况进行检查，在铲取靠近钢结构平台的无构造柱约束的女儿墙附近垃圾时导致女儿墙受力倒塌，砸中在女儿墙下方作业的黎银居，是本起事故发生的直接原因之一。

2.黎银居安全意识淡薄，未取得高处作业操作资格从事高处作业，在作业过程中未佩戴安全帽与安全绳，被上方倒塌的砖块砸中坠落地面，是本起事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

1.徐锋舟将工程发包给无相应施工资质的黄祖贵施工，对施工现场未进行有效监管，安全生产管理工作落实不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

2.黄祖贵在没有相应施工资质的情况下承接徐锋舟发包的厂房建设工程，未与徐锋舟签订安全管理协议，对施工现场未进

行有效监管，安全生产管理工作落实不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

3.贾先华承接黄祖贵发包的拆除和清理作业，未与在同一作业区域内的港洪公司签订安全管理协议，对施工现场未进行有效监管，安全生产管理工作落实不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

4.佛山市南海港洪食品有限公司雇请没有高处作业操作资格的黎银居从事高处作业，在作业过程中未配备安全帽与安全绳等安全护用品，未与在同一作业区域内的黄祖贵签订安全管理协议，安全生产管理工作落实不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山市南海港洪食品有限公司法定代表人朱勇未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效落实作业人员安全培训，未及时发现并制止员工的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，丹灶镇派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇相关部门组织厂房业主、工程承包方及港洪公司负责人与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《调解协议书》，约定赔偿事宜。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）建议公安机关立案侦查人员

对叶宏伟，建议公安机关对其可能涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》的刑事犯罪行为进行立案侦查。

（二）建议给予行政处罚单位（个人）

1.鉴于黎银居已在事故中死亡，建议不予处理。

2.对徐锋舟，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

3.对黄祖贵，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

4.对贾先华，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

5.对佛山市南海港洪食品有限公司，建议南海区应急管理局

依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

6.对佛山市南海港洪食品有限公司法定代表人朱勇，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、对事故涉及建筑的处理建议

在事故调查过程中，发现发生事故的佛山市南海区丹灶镇西联高沙中开发区徐锋舟一号厂房准备进行加建施工，该建设项目未报批、报建，未取得施工许可，承包方不具有建筑施工相关资质。建议丹灶镇人民政府对该建筑物存在的问题和涉嫌违法违规行为进行处理，切实落实安全生产主体责任。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位生产安全意识薄弱，未有效落实作业现场安全管理，未切实提高作业人员的安全作业意识，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到丹灶镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力

度。

（二）各镇街道要加强违法建设项目的执法监管，加强执法巡查，发现违法建设项目要立即责令停止施工，按照违法建设查治工作要求，及时依法处置相应违法建设项目。

（三）市场监管部门要加强特种设备监管工作，深入排查全区特种设备的非法改装行为，坚决打击特种设备非法改装、违法作业等具有较大危险性的违规行为，切实预防因特种设备引起的各类生产安全事故。

（四）区镇各级部门要加强政策宣传工作，加大对违法建设、特种设备、安全生产等领域的宣传力度，加强对企业、业主、作业工人的宣传培训教育，进一步筑牢社会各界、各行业领域关注安全生产的意识防线。

（五）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“8·7”丹灶港洪物体打击事故调查组

2021年9月23日